



B A B 2

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

Teras Kedaulatan Negara

Menelusuri Sejarah, Menjiwai Warisan, Membina Masa Depan.

THE FUTURISTIC HERITAGE VAULT



Ciri Tradisional

Undang-undang negeri Melayu sedia ada.



Ciri Moden

Prinsip perundangan Inggeris yang disesuaikan.



Keunikan Perlembagaan

Kuat kuasa: 31 Ogos 1957.
Teras sistem pemerintahan berdaulat.

Dokumen undang-undang tertinggi bertulis negara yang dipinda berkala mengikut keperluan semasa.

Asas Pembentukan: Dua Aliran Undang-undang

Tradisi Kesultanan Melayu

**Raja penentu undang-undang;
rakyat mencurahkan taat setia.**

- Hukum Kanun Melaka & Undang-Undang Laut Melaka (Asas utama)
- Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, Undang-Undang 99 Perak.



Pengaruh Perundangan Barat

**Diperkenalkan awal abad ke-19
untuk mengelak penindasan.**

- Charter of Justice (Negeri-negeri Selat)
- The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949
- Sabah Application of Laws Ordinance 1951



Garis Masa Penggubalan (1877 - 1946)

Titik Tolak Perundangan

Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak (dipengerusikan Raja Muda Yusuf). Berperanan menggubal undang-undang, menjadi model kepada negeri Melayu lain.

1877

1946

Penggubalan Berasingan

Struktur perundangan terbahagi tiga:

- NNS: Digubal oleh Majlis Undangan Negeri.
- NNMB: Digubal oleh Majlis Persekutuan.
- NNMTB: Digubal oleh Majlis Negeri.

Garis Masa Penggubalan (1948 - 1957)

1948

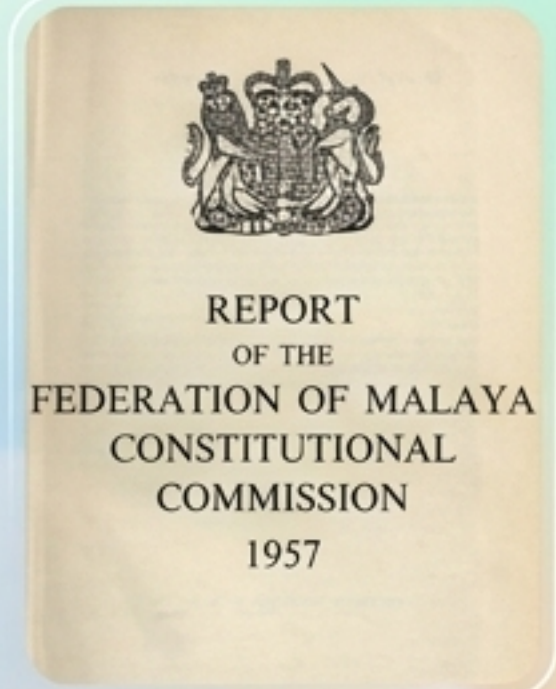
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

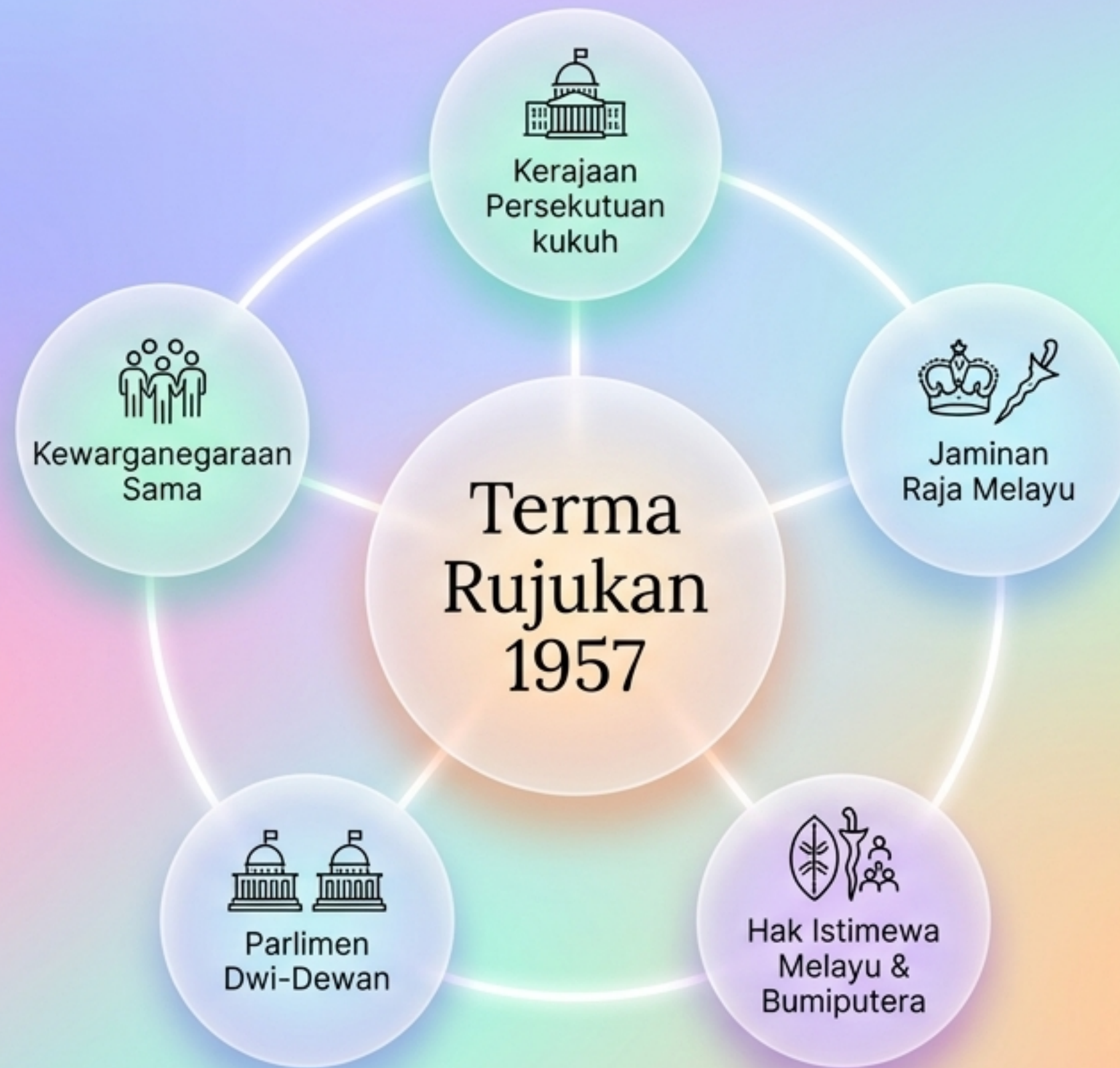
Titik penting penyatuan negeri Melayu, Melaka, dan Pulau Pinang. Merangkumi aspek: Pentadbiran, Kuasa Raja Melayu, Perundangan, dan Kewarganegaraan.

1957

Kemerdekaan & Suruhanjaya Reid

Penggubalan oleh Suruhanjaya Reid berasaskan Model Westminster. Perlembagaan berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957.





Bermodelkan Westminster, asas sistem perundangan bertulis ini merintis kestabilan susun atur negara.

Ciri Tradisional

Akar umbi Kesultanan Melayu yang mengukuhkan identiti bangsa.

“Mungkin telah ada dalam fikiran pencipta perlembagaan itu bahawa unsur-unsur tradisional ini diperlukan untuk kestabilan serta kemajuan negara...”

— Tun Mohd Salleh Abas

Ciri Moden

Struktur pentadbiran demokratik untuk memacu negara ke arah kemajuan.

Selaman Dalam: Ciri Tradisional

Pemerintahan Beraja

YDPA sebagai pemerintah tertinggi negara (kuasa ampun/tangguh hukuman, lantik jawatan utama).

Sultan/Raja sebagai ketua negeri dengan kuasa eksekutif via Majlis Mesyuarat Negeri.

Agama Islam

Di bawah kuasa Raja di negeri beraja. Bagi Wilayah Persekutuan dan negeri tidak beraja, terletak di bawah kuasa YDPA.

Bahasa Melayu

Berasal dari lingua franca zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kini diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.

Kedudukan Melayu & Bumiputera

YDPA bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa mereka serta melindungi kepentingan sah kaum lain.

Selaman Dalam: Ciri Moden

Kerajaan Persekutuan

- Pewujudan satu sistem kerajaan pusat.
- Pengagihan kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
- Pemberian status autonomi khusus kepada Sarawak dan Sabah.

Demokrasi Berparlimen

- Berasaskan pilihan raya umum (dimulakan pada 1955).
- Rakyat bebas memilih wakil dan menubuhkan kerajaan.
- Penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) menjamin ketelusan.

Kewarganegaraan

- Diperkenalkan pada 1948 (sebelum ini sekadar kerakyatan British/Raja).
- Melahirkan satu taraf kerakyatan yang seragam dan sama rata pascakemerdekaan.

Evolusi 1963: Penggabungan Persekutuan

Menyesuaikan peruntukan Sarawak, Sabah, dan Singapura ke dalam Perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri sedia ada.

1. Jawatan Yang di-Pertua Negeri

Sarawak dan Sabah diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri (dilantik YDPA). Bertindak mengikut nasihat Majlis Tertinggi dan Kabinet Negeri.

2. Mahkamah Tinggi Borneo

Menguruskan soal kehakiman di Sarawak dan Sabah. Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan berpusat di Kuching.

3. Struktur Mahkamah Atasan

Mahkamah Persekutuan diwujudkan sebagai entiti kehakiman tertinggi negara.

Analisis Visual: Struktur Mahkamah Atasan 1963



Rentetan Pindaan 1965 (Pemisahan Singapura)

Pencetus (7 Ogos 1965)

Tunku Abdul Rahman membawa usul pindaan dinamakan 'Pindaan Singapura' di Dewan Parlimen.

Keputusan Parlimen

Parlimen meluluskan usul tersebut secara rasmi, membolehkan Singapura berpisah daripada Persekutuan Malaysia.

Kesan Pemansuhan

Semua peruntukan berkaitan Singapura dimansuhkan serta-merta, termasuk: Kewangan, Imigresen, Hubungan Luar Negara, dan Pertahanan.

Sudut Pemikiran Kritis (KBAT)



Sikap tidak peka akan sejarah menjadi cabaran Malaysia bagi mengekalkan keluhuran perlembagaan negara. Ulaskan.

Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) memelihara bahasa Melayu. Pada pendapat anda, apakah peranan rakyat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan?

Kedaulatan undang-undang bermula daripada minda yang memahami sejarahnya.

Keunggulan pemerintahan beraja mengukuhkan keharmonian. Huraikan peranan rakyat untuk mempertahankan institusi ini.

Tanggungjawab Cerminan Sejarah



Cerminan Warisan, Kompas Masa Depan

Perlembagaan Persekutuan bukanlah sekadar dokumen sejarah; ia adalah kontrak sosial yang hidup. Ia memelihara warisan Kesultanan Melayu purba sambil memacu jentera pentadbiran moden ke arah global.

Tanggungjawab memelihara keluhuran Perlembagaan bukan sahaja terletak pada Parlimen, tetapi pada pematuhan dan perpaduan setiap warganegara. Menjiwai perlembagaan bermakna mempertahankan masa depan Malaysia.

